

对象为本地老年人，其能够认识到低价收购的药品是卖药者通过“多开”“少服”等方式骗取医保而得。且被告人信某某可以从与上游骗保行为人交易的数量和金额上认识到上游犯罪行为人的行为已构成诈骗罪。

综上，对于类似倒卖“回流药”的行为，不属于非法经营罪和诈骗罪帮助犯的规制范围，对于上游骗保行为人涉案金额达到入罪标准的涉案部分，如非法收购、销售，金额5万元以上的，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款的规定，应以掩隐罪定罪处罚。

编写人：北京市第四中级人民法院 江洛伊

北京市东城区人民法院 石魏

北京市房山区人民法院 董杰

行为人“名下”无财产，如何认定执行能力

——李某1、李某2拒不执行判决、裁定书

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省南平市中级人民法院(2023)闽07刑终47号刑事裁定书

2. 案由：拒不执行判决、裁定罪

【基本案情】

2016年5月31日，福建省南平市延平区人民法院对债权人陈某诉李某1、刘某(李某1配偶)民间借贷纠纷一案作出民事判决：李某1、刘某应于判决生效之日起十日内一次性向陈某偿还借款本金1600万元、利息1059.73万元及

违约金100万元、律师费6万元，并自2016年3月14日起以1600万元为本金按年利率6%的标准支付利息至借款清偿之日止。该判决生效后，李某1、刘某未能履行判决确定的还款义务。陈某于2016年11月14日向福建省南平市延平区人民法院申请强制执行，福建省南平市延平区人民法院向李某1、刘某送达了《执行裁定书》《报告财产令》《限制消费令》等执行文书，因李某1未如实向法院报告财产，福建省南平市延平区人民法院于2019年12月14日决定对李某1司法拘留十五日，因未找到李某1而未执行。2020年9月2日，因李某1向福建省南平市延平区人民法院申报的财产情况与查明的财产情况不符，福建省南平市延平区人民法院决定对李某1、刘某各罚款5万元，李某1于2020年9月7日向福建省南平市中级人民法院提出复议申请，福建省南平市中级人民法院经审查后于2020年10月20日作出决定驳回其复议申请，维持原决定。被告人李某1在被司法处罚后，仍然未如实向法院报告财产情况。2016年11月至2021年4月，使用李某2名下银行卡收取及转出资金均超2000万元，收取资金中含他人购买李某1一人投资的陇西某某置业有限公司房产的购房款460.2507万元及从临洮某某置业有限公司领取的工资46.5万元，又使用高某平、苟某霞的银行卡、支付宝账户从某置业有限公司领取的工资13.95万元。李某1隐瞒其以女儿名义出资93万余元与他人在甘肃合作投资经营的两家公司，同时其以女儿名义出资10万元预订别墅，另还实施了违反限制消费令的行为。被告人李某2系被告人李某1的堂弟，在李某1任法定代表人的陇西某某置业有限公司工作期间，明知该公司及李某1的银行账户已被法院冻结无法使用，仍应李某1的要求提供自己的三张银行卡供李某1使用。

【案件焦点】

被执行人“名下”无财产，如何认定执行能力。

【法院裁判要旨】

福建省南平市延平区人民法院经审理认为：被告人李某1对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，被告人李某2为被告人李某1拒不执行人民

法院的判决、裁定提供帮助，二被告人行为均构成拒不执行判决、裁定罪。被告人李某1拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重，严重侵犯他人合法权益，扰乱正常司法秩序。据此，以拒不执行判决裁定罪，分别判处被告人李某1有期徒刑五年，并处罚金30万元；被告人李某2有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

一审宣判后，被告人李某1提出上诉。

福建省南平市中级人民法院经审理认为：上诉人李某1对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节特别严重，原审被告李某2为李某1拒不执行人民法院的判决、裁定提供帮助，情节严重，二人的行为均构成拒不执行判决、裁定罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

有能力执行是拒执罪成立的必要前提，实践中，行为人为逃避履行，在审判阶段或在执行阶段即将自己名下财产转移，规避行为多种多样，在财产给付案件中不法使用他人银行账户用于生产生活，在受刑事公诉案件追诉前使用的银行账户内资金流水巨大但余额几近为零，如何认定行为人的执行能力是实践中的难题，而本案又因被告人与其一人投资的公司财产混同，为认定执行能力增加难度。本案被执行人“名下”无财产，但可以认定有能力执行，理由如下。

一、行为人基于对公司的实际控制及自主意识，肆意处分公司财产仍应计入拒执数额

一人公司最显著特点是股东的唯一性，无股东会、董事会、监事会相互制约的机构，因而立法者与社会公众对一人股东持有难以慎独自律的合理怀疑，故《中华人民共和国公司法》规定举证责任倒置即股东负有自证财产独立的责任。本案中，陇西某某置业有限公司为被告人李某1一人出

资成立的公司，李 某1因其本人被列为被执行人，公司账户亦因涉其他民事案件被冻结，李某1

遂决定使用李某2的账户用于生产生活使用，本案审理期间，其未能提供证据 证明其个人财产独立于公司财产，客观上李某1的财产与陇西某某置业有限公司财产已混同。

股东因个人债务被列为被执行人时，因主体不同，公司财产本不受个人 债务牵连，本案中一人公司与被告人因不同债务致使账户被冻结后使用他人 的银行账户，该决策均系被告人基于对公司的实际控制及个人自主意识，实 施对公司财产的控制，而该公司未能提交独立的审计报告，无法充分反映公 司财产的运行状况，转入由被告人独立使用的他人银行账户，并由被告人自 由支配处分，该公司财产基于被告人行为而灭失，在计算被告人拒执数额时 不应扣除。

二、货币具有流通性，行为人控制的银行账户资金流水应认定为其实际流 水发生额

《中华人民共和国民法典》第二百二十四条规定，动产物权的设立和转 让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。货币作为一种特殊动 产，是种 类物，其本身存在无法辨别的困难，同时又是一种价值符号，流通 性系其生命。被执行人个人及其控制的银行账户是行使货币流通的一种方式，在银行账户发 挥其流通功能的情形下，货币的占有与所有高度一致。在经济交往中，因基础 关系较复杂，被执行人向他人汇款的性质既有合法 亦有非法，若系合法转账则 受法律保护，但本案中被告人对其账户内转出 资金均未能提供相应证据证明资 金去向，从其对账户内货币的占有、所有，该账户内资金流水均应认定其本人 实际流水发生额。

三、从行为人消费能力分析

执行能力在实践中并不是一个静止不动的状态，在判断执行能力时需 遵循 定量变量相互结合的方法。根据财产取得时间可分为现有财产及未来 财产，同 时根据消费能力可分为现有消费能力及预期消费能力。本案中， 行为人使用他 人账户在短期内多次消费，每次消费过万元购买衣物，交易

流水中不乏“高端 定制西服”,另向其还是在校生的女儿转账购买奢侈品包具,其消费能力已高

于普通大众；行为人以其女儿名义预定位于福州市区内的别墅，虽其仅支付购房定金，但其行为已表明其对自身财务状况有明确的认识，并具有支付别墅购房款的预期消费能力。

综上，结合行为人对其使用的他人账户具有实际控制权及账户内流水情况、日常消费行为及预期消费能力可以认定行为人具有执行能力。

本案中，被告人在收到法院报告财产令后均未如实申报其个人财产，在受到司法处罚措施后仍拒不如实申报，在刑事案件立案后，仍拒不如实